

1500166-56.2022.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... que o réu Abel confessou a prática do tráfico de drogas, negando, porém, a associação para o tráfico. As provas acostadas aos autos, no entanto, são fartas. Neste sentido são as inúmeras interceptações telefônicas, que comprovam não só o tráfico, mas também a associação para o tráfico, em que réu era o líder.

A título de exemplo, transcreve-se aqui alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-56.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-56.2022.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108403/2022 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, BD9406-1/2022 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 771/2022 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 2108403 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATTA CARVALHO PACHECO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

ABEL MOISES ANDRÉ DOS SANTOS, vulgo "Negão", PAULO SÉRGIO MARTINS, vulgo "Paulinho", MATHEUS RICARDY GONÇALVES VIEIRA, vulgo "Gordinho do Bololô", ESMERI GONÇALVES VIEIRA, JHONATTA CARVALHO PACHECO, vulgo "Coala" e "Neguinho", JONATHAN ROMUALDO DE OLIVEIRA e DANIELE APARECIDA LEAL DA SILVA, vulgo "Dani", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº.11.343/06, em concurso material, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo o a denúncia: , ao menos entre os meses de janeiro a abril de 2022, nesta cidade e comarca de Gália, estavam associados para a prática do tráfico de drogas; e, nos dias 20 de abril e 23 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Gália, adquiriram, venderam, ofereciam, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, forneciam e entregavam ao consumo drogas (maconha, cocaína e crack - conforme se verá no corpo

da denúncia), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados foram notificados (fls. 698, 738, 740, 796, 771, 773 e 822), apresentaram defesa prévia (fls. 774/779, 1867/1872, 1874/1879, 1883/1889, 1890/1892, 1896/1900 e 1905/1909) e a denúncia e seu aditamento foram recebidos (fls. 1971/1975).

Os acusados foram citados (fls. 2080, 2084, 2094, 2097, 2098, 2100 e 2102) e foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 2137/2157).

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em alegações finais (fls. 2159/2179, 2194/2198, 2199/2207, 2208/2214, 2215/2221, 2222/2236 e 2237/2252)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa vem demonstrada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 05/27 e 07/14 dos autos em apenso (de n. 1500107- 83.2022.8.26.0200), boletins de ocorrência de fls. 33/40 e 25/28 dos autos em apenso, pelos autos de exibição e apreensão de fl. 44/47 e 30/31 dos autos em apenso; pelos laudos de constatação de fls. 61/65 e 37/39 dos autos em apenso, pelo laudo químicotoxicológico definitivo de fls. 464/470 e 74/77 dos autos em apenso; pela folha de contabilidade apreendida na casa de DANIELE de fls. 34/35 dos autos em apenso; pelo laudo pericial de objeto de fls. 61/65; pelos relatórios de interceptação telefônica de fls. 238/463; pelo laudo de exame pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos de fls. 1851/1855; pelo bem como pelo conjunto da prova oral colhida.

Passa-se à autoria.

Vejamos.

Rodrigo Favaro Faria, ouvido em juízo, disse que participou das interceptações. Com as interceptações identificaram Abel como líder uma associação criminosa para o tráfico. Abel liderava algumas pessoas. Paulo era responsável pela guarda dos entorpecentes e, eventualmente, promovia a venda. Esmeri e seu filho Matheus vendiam as drogas. Jhonatta Pacheco realizava venda das drogas. A interceptação durou aproximadamente dois meses e meio, 5 períodos. Paulo era o responsável pela guarda de entorpecentes e, eventualmente, vendia as drogas. Em relação à acusada Daniela só havia menções ao seu nome. Daniela, pelo que consta das interceptações, guardava os entorpecentes. Daniela confessou, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o tráfico de drogas. Esmeri e Paulo recebiam PIX referente à venda de drogas. Jhonatan Romuldo de Oliveira, por sua vez, foi identificado apenas no último período de interpretação e foi ouvido somente um diálogo em que ele iria pegar drogas para vender. O investigador de polícia Willian Guilherme do Amaral narrou que fez busca casa de ESMERI e MATHEUS. Localizaram dinheiro, maconha, pinos de cocaína, celulares.

Renato José Garcia Madi, ouvido em juízo, afirmou que fez busca na casa de Jhonatta Carvalho, 'Coala'. Localizaram 24 pinos vazios e uma porção de maconha. Os pinos aparentemente estavam limpos, vazios, não parecia que estavam usados.

André Luís de Oliveira, ouvido em juízo, disse que foi o responsável por fazer uma busca e apreensão na casa de Abel, tendo encontrado no local balança de precisão, dinheiro e maconha. Além disso, apreenderam o celular do réu. Vários investigadores atuaram no cumprimento do mandado. Não participou das escutas policiais, porém, foram informados pelo setor de investigação a respeito das interceptações.

William Guilherme do Amaral, ouvido em juízo, disse que participou apenas das buscas. Foi na casa de Esmeri e Matheus, tendo encontrado dinheiro e entorpecentes no local. Matheus disse que era usuário de maconha e Esmeri admitiu, informalmente, que praticava o tráfico de drogas.

Joana de Carvalho Pacheco, ouvida em juízo, disse que acompanhou as buscas na casa. O seu filho é usuário e foi encontrado apenas uma porção de maconha. O filho não é traficante, apenas usuário. O apelido do seu filho é Coala. Desconhece o apelido de Neguinho. Quanto aos pinos, seu filho guardava para fazer 'colarzinho'. O número de telefone da declarante era 99820-7213.

Wilson Lourenço da Silva, ouvido em juízo, afirmou que conhece Jhonatta desde

criança. Acredita que ele é usuário de droga.

Emerson Wander Cazzo, ouvido em juízo, disse que trabalha como investigador em Gália há quase 22 anos. Jhonatta Pacheco, vulgo coala, sempre foi conhecido pela polícia como usuário de entorpecentes. As informações preliminares aportadas na delegacia de Gália indicavam o tráfico por parte de Abel, Esmeri, Matheus e Paulo Martins. Desconhece o apelido de "neguinho". Daniele Aparecida Leal foi identificada como a Dani que aparecia nas interceptações. "Dani" foi identificada como sendo a acusada DANIELE, através de informações com pessoas na rua, usuários de droga etc. Não conhece outra "Dani" na cidade envolvida com tráfico.

Rosângela Cruz, ouvida em juízo, disse que desconhece qualquer relação de Abel com o tráfico. Não sabe se Abel faz uso de entorpecentes. Conhece Paulo. Ele trabalhava com reciclagem. Mora em Gália desde os 6 anos. Jhonatta, vulgo Coala, do que conhece, ele é usuário de entorpecentes. Nunca viu Esmeri em contato com Abel. Abel não tem amizade com Matheus.

Wagner Elias de Lima, ouvido em juízo, disse que Abel trabalhou um tempo consigo. Nunca ouviu falar que Abel tinha envolvimento com drogas. Do que sabe, Jhonatta, vulgo Coala, é usuário de entorpecentes. Paulo sempre trabalhou como vendedor de verduras.

Marcio Inácio Pereira, ouvido em juízo, disse que nunca viu Abel fazendo "nada de errado". Não via os réus juntos. Jhonatta, vulgo Coala, do que sabe, é usuário de entorpecentes. Paulo, ao seu turno, do que sabe, catava coisas para vender.

Desconhece que Paulo tenha se envolvido com a criminalidade. Conhece Daniele, mas não sabe se ela tem algum apelido. Nunca viu Daniele andando com os réus.

Edson de Souza, ouvido em juízo, disse que Jonathan Romualdo de Oliveira é usuário de drogas. Conhece ele há uns 6, 7 anos. Não sabe se o réu Jonathan Romualdo vende drogas. Jonathan Romualdo é ajudante de pedreiro. Do que sabe, ele já foi preso. Conhece Jhonatta, vulgo coala. Coala é apenas usuário de entorpecentes. Não sabe outros apelidos do réu Jhonatta, vulgo Coala.

José Airton Cardoso Vicente, ouvido em juízo, disse que do que sabe Jonathan Romualdo é usuário de entorpecentes. Jonathan Romualdo era servente de pedreiro em Bauru. Mora em Gália faz 20 anos.

O réu Abel Moises Andre dos Santos, ouvido em juízo, disse que a polícia apareceu em sua casa com um mandado de busca e apreensão. Os policiais apreenderam uma balança e uma porção de maconha, em cima do seu "dichavador". A porção era para o seu uso. Vendia drogas, porém, as drogas encontradas no quintal de sua casa não são de sua propriedade. Vendia cocaína, mas já havia acabado. Paulinho frequentava sua casa. Vendia, em geral, nos finais de semana. Reconhece os diálogos com Paulinho, mas eram referentes a outras coisas, não ao tráfico. A chácara não é de sua propriedade. Não vendia maconha. Já vendeu crack. Vende drogas há uns 6 meses. A foto da arma no celular não era referente uma arma sua, mas sim algo que recebeu no whatsapp. Usava um chip cadastrado em nome de sua esposa, Caroline. Confirmou que usava a linha (15) 99112-8770. Esmeri e Matheus eram vizinhos, mas não tinha vínculo com eles. Conversa apenas com Paulinho pelo telefone. Coala é apenas usuário. Acredita que Dani referida nas conversas é Daniela Leal. Vendia droga para muita gente, mas não tinha nenhum vínculo com as pessoas, não trabalhavam para si. Jonathan Romualdo também era usuário. Já comprou entorpecentes consigo, mas pouca coisa. Coala não é traficante. É usuário e não tem condições de ser traficante. Daniela nunca frequentou a sua casa. Daniela nunca comprou drogas consigo. Conhecia Daniela de vista. Não tinha contato com Esmeri, ela cuidou do seu filho apenas uma ou duas vezes. É comum que um traficante compre drogas de outro traficante para revender.

O réu Paulo Sérgio Martins, ouvido em juízo, disse que precisou arrumar um dinheiro rápido e fez "rolo" no seu carro Paraty, em troca de entorpecentes. Pegou 1 quilograma de crack e 500 gramas de cocaína para vender. Vendia as drogas sozinho. Conhecia Daniela Leal, que tinha o apelido de Dani e também conhecia Jonathan Romualdo de Oliveira. Usava a casa de Clóvis. Não se lembra do número do seu celular. Conversou muitas vezes com Abel por telefone. Abel ligava quando ia viajar para que tomasse conta de seus cachorros. Além disso, ia no mercado para Abel. Estava na casa de Dani uma das vezes que Abel ligou. Giovani, que consta no

registro da conversa de 15 março, é o filho de Esmeri. Fazia uns 3 meses que estava vendendo entorpecentes. Já vendeu entorpecentes para Jhonatta Carvalho, vulgo Coala. Tem 32 netos. Dani costumava dar roupas para seus netos e por isto que ia na casa dela. Não deixava os entorpecentes em sua casa porque sua esposa não permitia. Do que sabe, Dani vende maconha. Coala, por sua vez, era apenas usuário. Tinha pouco contato com Esmeri, ela fazia programas e vendia entorpecentes. Conhece Matheus de vista. Matheus veio de Bauru para ajudar sua mãe. Matheus estava há uns 2, 3 meses na cidade. Não sabe se Matheus é usuário de drogas. Não acredita que Abel seja líder de uma associação para o tráfico ou que tenha envolvimento com drogas.

O réu, Matheus Ricardy Gonçalves Vieira, ouvido em juízo, disse que sempre morou em Bauru com sua avó. Mudou para Gália e não tem envolvimento com drogas. As drogas encontradas na sua residência eram suas e utilizadas apenas para o seu uso. O seu apelido é "Gordinho". Não lembra qual era o telefone que usava. Tinha um número no seu nome e outro, também em seu nome, emprestado para um terceiro. A sua genitora, Esmeri, também é usuária de entorpecentes. Abel é seu vizinho e sua mãe cuidava do filho dele. Não conhecia os demais réus. Os pinos de cocaína localizados em sua residência e as pedras de crack são de sua genitora, que é usuária. Um dos celulares apreendidos é seu, o outro, acha que é do seu irmão ou sua mãe. A pessoa para quem empresou o chip chama-se João, não sabe outros dados, tampouco a onde mora. Nunca frequentou a casa de Abel, apenas conhecia ele de vista. Acredita que Abel trabalhe como ajudante de pedreiro.

Esmeri Gonçalves Ferreira, ouvida em juízo, disse que foi abandonada com quatro crianças e acabou se enveredando para prostituição. Um dos clientes lhe deu drogas para vender. Era usuária, mas começou a vender. Vendeu por 3 meses. Não recebeu droga de nenhum dos corréus. Coala era usuário e comprava drogas consigo. Chamava Coala de neguinho. Mosquito estava lhe ameaçando e estava na porta de casa. Iria chamar Abel porque ele é seu vizinho. Reconhece as gravações com "Coala". Teve um caso com ele.

Jhonatta Carvalho Pacheco, ouvido em juízo, disse que é usuário de entorpecentes. É conhecido como Coala e não como neguinho. Nas interceptações telefônicas estava se referindo a compra de entorpecentes. Tem um bar, que administrava antes de ser preso. Paulo era catador de reciclagem. Chegou a comprar drogas com Paulo. Não conhecia Matheus. Conhecia Esmeri, usavam entorpecentes em conjunto. Não sabe se ela vendia as drogas. Estudou com Jonathan Romualdo. Conhecia Daniela. Não tem contato com Daniela. Mosquito dava bastante trabalho no bar. Uma vez achou um telefone e passou a usá-lo, pode ser que seja o de número 99797-4939, não tem certeza.

Jonathan Romualdo De Oliveira, em juízo, preferiu manter-se em silêncio.

Daniele Aparecida Leal Da Silva, ouvida em juízo, estava vendendo drogas, mas não tem relação com os demais réus. Conhece de vista os acusados. Estava traficando há pouco tempo. Vendia entorpecentes por conta própria. Antigamente dava roupas para Paulo. Ele já foi na sua casa buscar roupas.

Para facilitar a compreensão sentença, será analisada as imputações em provas em relação a cada um dos réus.

Jonathan Romualdo De Oliveira:

De início, em relação à Jonathan Romualdo De Oliveira, a absolvição é medida que se impõe. Não há prova para sustentar a condenação do acusado. O que há nos autos é uma única interceptação telefônica, de um diálogo absolutamente diminuto e que, nada obstante sugira o tráfico, não é o suficiente para sustentar uma condenação, já que não há menção expressa ao crime.

A absolvição, desta forma, nos termos do artigo 386, VII, do CPP é de rigor.

Jhonatta Carvalho Pacheco, vulgo "Coala" e "Neguinho":

Também não há provas suficientes para condenação Jhonatta Carvalho Pacheco e isto porque, nada obstante os diálogos das interceptações telefônicas serem bastante sugestivos do tráfico de drogas, é possível que se trate, igualmente, de conversas de um usuário.

Os diálogos não apontam, de forma clara, a mercancia. A título de exemplo, em um dos diálogos o réu fala que até meia-noite teria o dinheiro, que venderia algo. Tal

diálogo pode se referir tanto a venda de entorpecentes, quanto a venda de objetos para consumo dos entorpecentes, ou seja, não é possível se afirmar com segurança que se tratava de tráfico.

Além disso, em inúmeras vezes o réu fala de consumir os entorpecentes e é cobrado, constantemente, por dívidas.

Destaca-se, igualmente, que o policial civil da cidade Emerson Wander Cazzo, que trabalha em Gália/SP há mais de 22 anos, afirmou que o acusado é usuário, não sendo conhecido pelo tráfico de drogas, o que coloca em dúvida a imputação da mercancia, mormente porque Gália/SP é uma cidade com menos de dez mil habitantes. No mesmo sentido foram os demais depoimentos.

A absolvição, assim, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, se impõe.

ABEL MOISES ANDRÉ DOS SANTOS, vulgo "Negão":

De início, destaca-se que o réu Abel confessou a prática do tráfico de drogas, negando, porém, a associação para o tráfico. As provas acostadas aos autos, no entanto, são fartas.

Neste sentido são as inúmeras interceptações telefônicas, que comprovam não só o tráfico, mas também a associação para o tráfico, em que réu era o líder.

A título de exemplo, transcreve-se aqui alguns trechos das interceptações:

- 17/03/2022 às 23h37min (Duração 02'47")

"Paulinho" (14) 99846-3653 x Abel (15)99112-8770.

Abel pergunta se os caras (PM) bateu geral nele. Paulinho fala que foi abordado e explica que deu uma volta porque viu que eles estavam parados na biqueira. Pegou um saco de lixo na rua para disfarçar. Os policiais puxaram seu RG mas liberaram ele. Abel pergunta se não falaram nada dos meninos. Paulinho fala que acha que é outro BO. Abel pergunta se falaram o nome dele. Paulinho fala que não, mas que o Dourival estava na esquina. Abel fala para Paulinho não ficar moscando, mas viu que a biqueira estava parada e deu a volta por trás para ver porque estava parado.

- 18/03/2022 às 13h43min (Duração 09'18)

"Paulinho" (14) 99846-3653 x Abel (15)99112-8770

Abel quer saber como estão as vendas; diz que está ligando para Meri (Esmeri) e ela não responde. Paulinho diz que parece que ela foi para o sítio, "ela pediu para eu ficar no lugar dela, vender um kit agora, que ela tinha que ver uns negócio de escola, depois tem que ir num sítio, negócio de um aniversário". Paulinho diz "abri agora, já vendi quatro". Abel quer saber quem tá lá. Paulinho diz "é eu". Abel quer saber que dia ela vai vir. Paulinho diz que ela vai vir de noite. Abel: "para com esses negócio aí". Paulinho diz, eu falei para ela, que tem que ir na Sabesp. Abel quer saber se ela fechou o kit para abrir outro. Paulinho diz que ele abriu outro e ela fechou. Abel quer saber se ela deu o dinheiro. Paulinho diz que deu. Abel pergunta se ela não tá devendo nada? Paulinho diz que até agora não, só falou que tem um PIX para cair de 280 do filho da Tereza, continua dizendo "Eu falei: Não vende não que você não vai receber não". Paulinho fala ainda que disse para ela que quando o PIX cair eu pego o dinheiro, que o Abel falou para não pegar nada faltando. Abel diz que ele saiu fora porque o dinheiro tá faltando; ele pergunta "Ela mandou você abrir outro kit por que tá faltando". Abel fala que isso vai dar problema. Paulinho diz: "ainda para Ítalo que ela passou o negócio. Abel diz: " eu falei para você pegar redondo essa porra, Paulinho". "Paulinho" diz: "mas quem tá vendendo é ela. Ela tava vindo certinho até agora, os outro tudinho, só esse daí que". Abel diz: "Agora ela sumiu ou foi para o sítio?" Paulinho diz: "Para não parar eu abri um kit e tô vendendo". Abel: "Paulinho, e os outros kits ela deu tudo certo o dinheiro?" Paulinho diz, dinheiro é o dinheiro eu tô falando para você do PIX, a quantia tá batendo os quinhentos, só que tem um monte de PIX, de cento e setenta, de vinte, de dez. Abel diz que recebeu uns PIXS, que esta anotado. Paulinho diz que está tudo guardado com ele. Abel diz: "Mas, começou deste jeito, a Esmeri é foda". Paulinho diz: "o Rick falou que para pagar aquele dinheiro para você, se você quiser depois, mais tarde falar com ele, passar umas para ele, ele diz que vende e te paga". Abel diz: "que vende e me paga, eu vou quebrar ele inteirinho, deixa ele moscando na minha que ele vai ver o que eu vou fazer com ele; com ele e essa mulher aí. A hora que eu pegar vai ser feio parceiro. Paulinho diz: "Ela tava agindo certo, entregando os kit certinho para mim, agora só esse último

ela falou que acabou e eu fui entregar outro para ela disse, só que tem uma coisa, tem um PIX que vai cair de 280 lá pras cinco horas, seis horas. Eu falei então não vou pegar nada agora, depois você me entrega tudo". Abel diz: "Caralho, começar estas patifarias, isto que é foda". Paulinho diz: "Você sabe, ela já deu mancada uma vez, você foi confiar de novo". Abel diz: "Ah, vou quebrar né, a segunda vez é madeira; ela nem me pagou ainda, da outra". Paulinho diz: "para não parar eu abri outro, quatro já foi".

- 08/04/2022 às 11:58min (Duração 00'51")

Abel (15)99112-8770 x Paulo (14)99846-3653. Abel pede gordura para Paulinho. Paulinho não entende e pergunta se é da branca. Abel fala que não fala que é a gordura. Paulinho pergunta se é do dinheiro. Abel fala aos 00'44": "Não Paulinho, pelo amor de Deus. A dura, a dura, apedra". Paulinho então confirma ter entendido.

- 09/04/2022 às 14h47min (Duração 01'26")

Abel (15)99112-8770 x Matheus (14)98167-9474.

Abel liga para Matheus e diz: "Acabou, acabou o pó mano". Matheus diz não acabou lá em casa ainda não. Abel responde: "Sua mãe falou que não tinha mais, só tinha cinco". Matheus diz que vai dar "salve nela". Ele explica a Abel que foi cortar o cabelo. Abel pergunta quantos ele tinha deixado com ela? Matheus responde que 10. Abel diz que então acabou. Matheus fala que vai dar um salve em sua mãe para pegar mais 10.

-09/04/2022 às 19h00min (Duração 02'20")

Abel (14)99189-6510 x Matheus (14)98167-9474.

Matheus avisa que o kit do pó acabou e pergunta se era 730. Abel confirma e manda pegar outro com o Paulinho. Matheus avisa que já pegou e pergunta quanto vai ser. Abel fala que é quinhentos, depois ele corrige 570. Matheus concorda. Abel pergunta do kit do crack. Matheus fala que tem mais um com ele, mas já pegou dois com o Paulinho. Abel demonstra surpresa e pergunta que horas pegou. Matheus fala que pegou um quando acordou e depois mais tarde, demonstra incerteza se pegou um ou dois, mas avisa que marcou tudo e que são 1060 reais. É notório, portanto, que havia associação estável e permanente para o comércio de drogas, inclusive com divisão de tarefas, na qual o réu era o líder e responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas.

A condenação, desta forma, nos termos do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe.

PAULO SÉRGIO MARTINS, vulgo "Paulinho":

De início, destaca-se que o réu Paulo confessou a prática do tráfico de drogas, negando, porém, a associação para o tráfico. As provas acostadas aos autos, no entanto, são fartas.

Neste sentido são as inúmeras interceptações telefônicas, que comprovam não só o tráfico, mas também a associação para o tráfico:

- 17/03/2022 às 23h37min (Duração 02'47")

"Paulinho" (14) 99846-3653 x Abel (15)99112-8770.

Abel pergunta se os caras (PM) bateu geral nele. Paulinho fala que foi abordado e explica que deu uma volta porque viu que eles estavam parados na biqueira. Pegou um saco de lixo na rua para disfarçar. Os policiais puxaram seu RG mas liberaram ele. Abel pergunta se não falaram nada dos meninos. Paulinho fala que acha que é outro BO. Abel pergunta se falaram o nome dele. Paulinho fala que não, mas que o Dourival estava na esquina. Abel fala para Paulinho não ficar moscando, mas viu que a biqueira estava parada e deu a volta por trás para ver porque estava parado.

- 18/03/2022 às 13h43min (Duração 09'18)

"Paulinho" (14) 99846-3653 x Abel (15)99112-8770

Abel quer saber como estão as vendas; diz que está ligando para Meri (Esmeri) e ela não responde. Paulinho diz que parece que ela foi para o sítio, "ela pediu para eu ficar no lugar dela, vender um kit agora, que ela tinha que ver uns negócio de escola, depois tem que ir num sítio, negócio de um aniversário". Paulinho diz "abri agora, já vendi quatro". Abel quer saber quem tá lá. Paulinho diz "é eu". Abel quer saber que dia ela vai vir. Paulinho diz que ela vai vir de noite. Abel: "para com esses negócio aí". Paulinho diz, eu falei para ela, que tem que ir na Sabesp. Abel

quer saber se ela fechou o kit para abrir outro. Paulinho diz que ele abriu outro e ela fechou. Abel quer saber se ela deu o dinheiro. Paulinho diz que deu. Abel pergunta se ela não tá devendo nada? Paulinho diz que até agora não, só falou que tem um PIX para cair de 280 do filho da Tereza, continua dizendo "Eu falei: Não vende não que você não vai receber não". Paulinho fala ainda que disse para ela que quando o PIX cair eu pego o dinheiro, que o Abel falou para não pegar nada faltando. Abel diz que ele saiu fora porque o dinheiro tá faltando; ele pergunta "Ela mandou você abrir outro kit por que tá faltando". Abel fala que isso vai dar problema. Paulinho diz: "ainda para Ítalo que ela passou o negócio. Abel diz: "eu falei para você pegar redondo essa porra, Paulinho". "Paulinho" diz: "mas quem tá vendendo é ela. Ela tava vindo certinho até agora, os outro tudinho, só esse daí que". Abel diz: "Agora ela sumiu ou foi para o sítio?" Paulinho diz: "Para não parar eu abri um kit e tô vendendo". Abel: "Paulinho, e os outros kits ela deu tudo certo o dinheiro?" Paulinho diz, dinheiro é o dinheiro eu tô falando para você do PIX, a quantia tá batendo os quinhentos, só que tem um monte de PIX, de cento e setenta, de vinte, de dez. Abel diz que recebeu uns PIXS, que esta anotado. Paulinho diz que está tudo guardado com ele. Abel diz: "Mas, começou deste jeito, a Esmeri é foda". Paulinho diz: "o Rick falou que para pagar aquele dinheiro para você, se você quiser depois, mais tarde falar com ele, passar umas para ele, ele diz que vende e te paga". Abel diz: "que vende e me paga, eu vou quebrar ele inteirinho, deixa ele moscando na minha que ele vai ver o que eu vou fazer com ele; com ele e essa mulher aí. A hora que eu pegar vai ser feio parceiro. Paulinho diz: "Ela tava agindo certo, entregando os kit certinho para mim, agora só esse último ela falou que acabou e eu fui entregar outro para ela disse, só que tem uma coisa, tem um PIX que vai cair de 280 lá pras cinco horas, seis horas. Eu falei então não vou pegar nada agora, depois você me entrega tudo". Abel diz: "Caralho, começar estas patifarias, isto que é foda". Paulinho diz: "Você sabe, ela já deu mancada uma vez, você foi confiar de novo". Abel diz: "Ah, vou quebrar né, a segunda vez é madeira; ela nem me pagou ainda, da outra". Paulinho diz: "para não parar eu abri outro, quatro já foi".

- 08/04/2022 às 11:58min (Duração 00'51")

Abel (15)99112-8770 x Paulo (14)99846-3653. Abel pede gordura para Paulinho. Paulinho não entende e pergunta se é da branca. Abel fala que não fala que é a gordura. Paulinho pergunta se é do dinheiro. Abel fala aos 00'44": "Não Paulinho, pelo amor de Deus. A dura, a dura, apedra". Paulinho então confirma ter entendido.

-09/04/2022 às 19h00min (Duração 02'20")

Abel (14)99189-6510 x Matheus (14)98167-9474.

Matheus avisa que o kit do pó acabou e pergunta se era 730. Abel confirma e manda pegar outro com o Paulinho. Matheus avisa que já pegou e pergunta quanto vai ser. Abel fala que é quinhentos, depois ele corrige 570. Matheus concorda. Abel pergunta do kit do crack. Matheus fala que tem mais um com ele, mas já pegou dois com o Paulinho. Abel demonstra surpresa e pergunta que horas pegou. Matheus fala que pegou um quando acordou e depois mais tarde, demonstra incerteza se pegou um ou dois, mas avisa que marcou tudo e que são 1060 reais.

- 18/03/2022 às 16h45min (Duração 04'04")

Esmeri (14) 99640-8917 x Abel (15)99112-8770.

Esmeri diz que está atrás do dinheiro dele. Abel diz que ela está gastando o dinheiro dele com festa, que ele está perto e que qualquer coisa vai para lá.

- 19/03/2022 às 18h30min (Duração 04'05")

Esmeri e Paulinho (14) 99640-8917 x Abel (15)99112-8770.

Esmeri liga para Abel informando que acabou tudo, em seguida passa o telefone para Paulinho. Abel quer saber quanto tem em dinheiro.

Paulo diz que não contou e pergunta quanto ele deixou. Abel diz que deixou 4500, mas tem que descontar os PIX que está com ele. Abel diz que vai ter que ir lá.

Paulinho que estava acabando de vender as quinze que estava com ele e deixou o celular no pé do poste, levaram embora. Abel quer saber como está o movimento. Paulinho diz que está bom, mas parou tudo. Abel diz que vai ter que ir lá.

As interceptações não deixam nenhuma dúvida que Paulo estava associado para a venda

de entorpecentes, sendo uma espécie de homem de confiança de Abel, o segundo na liderança da associação.

A condenação, assim, nos termos do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe.

MATHEUS RICARDY GONÇALVES VIEIRA, vulgo "Gordinho do Bololô".

Em relação a Matheus, foram apreendidos entorpecentes em sua residência e as interceptações apontam que ele assumiu a venda de drogas na biqueira e reportava o volume das vendas a Abel.

Seguem os principais trechos das interceptações:

- 09/04/2022 às 13h125mm (Duração 01'45")

Abel (14)99189-6510 x Matheus (14)98167-9474.

Matheus conversa com Abel avisa que o Paulinho foi lá levar um kit pra ele porque o de ontem tinha acabado. Fala sobre 1060 reais de dinheiro. Abel pergunta "E o negocinho branco?" Matheus diz que tá saindo, que só falta 300. Em seguida pede o telefone do Paulinho.

- 09/04/2022 às 14h47min (Duração 01'26")

Abel (15)99112-8770 x Matheus (14)98167-9474.

Abel liga para Matheus e diz: "Acabou, acabou o pó mano". Matheus diz não acabou lá em casa ainda não. Abel responde: "Sua mãe falou que não tinha mais, só tinha cinco". Matheus diz que vai dar "salve nela". Ele explica a Abel que foi cortar o cabelo. Abel pergunta quantos ele tinha deixado com ela? Matheus responde que 10. Abel diz que então acabou. Matheus fala que vai dar um salve em sua mãe para pegar mais 10.

- 09/04/2022 às 19h01min (Duração 02'20")

Abel (14)99189-6510 x Matheus (14)98167-9474.

Matheus avisa que o kit do pó acabou e pergunta se era 730. Abel confirma e manda pegar outro com o Paulinho. Matheus avisa que já pegou e pergunta quanto vai ser. Abel fala que é quinhentos, depois ele corrige 570. Matheus concorda. Abel pergunta do kit do crack. Matheus fala que tem mais um com ele, mas já pegou dois com o Paulinho. Abel demonstra surpresa e pergunta que horas pegou. Matheus fala que pegou um quando acordou e depois mais tarde, demonstra incerteza se pegou um ou dois, mas avisa que marcou tudo e que são 1060 reais.

Está absolutamente claro, desta forma, que o réu estava traficando e estava associado para o tráfico com os demais acusados.

ESMERI GONÇALVES VIEIRA:

Além da apreensão realizada na casa Esmeri, ela confessou o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, às fls.1851, mensagem de texto sugestiva da mercancia de entorpecentes, encontrada no celular da ré.

Ademais, as interceptações deixam clara associação para o tráfico, ficando evidente que auxiliava no monitoramento das viaturas policiais e no recebimento e distribuição das drogas:

- 17/03/2022 às 15h01 min (Duração 00'28)

Esmeri (14) 99640-8917 x Abel (15)99112-8770.

Abel avisa Esmeri que o cara está lá fora. Esmeri fala que está perguntando a ele por mensagem se é o rapaz do Golf. Abel confirma que é o do Golf.

- 18/03/2022 às 16h45min (Duração 04'04")

Esmeri (14) 99640-8917 x Abel (15)99112-8770.

Esmeri diz que está atrás do dinheiro dele. Abel diz que ela está gastando o dinheiro dele com festa, que ele está perto e que qualquer coisa vai para lá.

- 19/03/2022 às 18h30min (Duração 04'05")

Esmeri e Paulinho (14) 99640-8917 x Abel (15)99112-8770.

Esmeri liga para Abel informando que acabou tudo, em seguida passa o telefone para Paulinho. Abel quer saber quanto tem em dinheiro. Paulo diz que não contou e pergunta quanto ele deixou. Abel diz que deixou 4500, mas tem que descontar os PIX que está com ele. Abel diz que vai ter que ir lá.

Paulinho que estava acabando de vender as quinze que estava com ele e deixou o celular no pé do poste, levaram embora. Abel quer saber como está

o movimento. Paulinho diz que está bom, mas parou tudo. Abel diz que vai ter que ir



lá.

- 20/03/2022 às 13h20min (Duração 03'54")

Esmeri e Paulinho (14) 99640-8917 x Carol (15)99112-8770.

Esmeri começa a falar e depois passa o telefone para o Paulinho, que diz que duas viaturas estavam rondando nas imediações e parece que foram nas casas da Dani e ela jogou as coisas, mercadoria (droga) fora e saiu da casa. Faz menção que a Dani mora na rua de cima da casa da Esmeri.

A condenação da ré, desta forma, na forma dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe.

DANIELE APARECIDA LEAL DA SILVA, vulgo "Dani":

Com a ré foram apreendidas porções de droga e uma folha com anotações relativas à contabilidade do tráfico (fls. 34/35 dos autos em apenso), que confirmou que vendia entorpecentes.

Além disso, as interceptações deixam clara a associação para o tráfico e o tráfico de drogas:

- 11/03/2022 às 12h54min (Duração 01'11")

"Paulinho" (14) 99846-3653 x Abel (15)99112-8770.

Abel pergunta onde está Paulinho. Paulinho fala que está na Dani. Abel reclama que Paulinho não falou nada para ele. Paulinho se justifica dizendo que foi o que Abel mandou ele fazer. Abel fica nervoso e diz que precisa pegar o negócio no Paulinho. Paulinho fala que está no meio do caminho. Abel reclama, fala que não dá porque o dinheiro está com o ele e era para Paulinho pegar o "negócio" e avisar Dani do "negócio". Abel pede para Paulinho avisar Dani do dinheiro.

- 20/03/2022 às 13h20min (Duração 03'54")

Esmeri e Paulinho (14) 99640-8917 x Carol (15)99112-8770.

Esmeri começa a falar e depois passa o telefone para o Paulinho, que diz que duas viaturas estavam rondando nas imediações e parece que foram nas casas da Dani e ela jogou as coisas, mercadoria (droga) fora e saiu da casa. Faz menção que a Dani mora na rua de cima da casa da Esmeri.

Passo, pois, a dosar a pena.

ABEL MOISES ANDRÉ DOS SANTOS, vulgo "Negão":

Crime do artigo 33, da Lei de Drogas:

Na primeira fase, nada a considerar, de modo que mantenho a pena no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 159/160), porém, confessou o crime, compensando-se a atenuante com a agravante. Mantenho, assim, a pena-intermediária no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, valendo registrar que inaplicável os benefícios do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, tanto pelo fato do réu ser reincidente específico, quanto pelo do acusado estar sendo condenado pela associação para o tráfico.

Crime do artigo 35, da Lei de Drogas:

Na primeira fase da dosimetria, nada a considerar, de modo que mantenho a pena no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 159, processo 0000545-67.2014.8.26.0200), de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Além disso, o réu organizou e dirigia as atividades criminosas, de modo a incidir a agravante do inciso I, do artigo 61, do Código Penal. Majoro, deste modo, a pena em mais 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 1452 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada e a

reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

PAULO SÉRGIO MARTINS, vulgo "Paulinho":

Crime do artigo 33, da Lei de Drogas:

Na primeira fase, o réu tem maus antecedentes (fls. 161/162, 0000635-66.2000.8.26.0200), de modo que majoro a pena em 1/6.

Na segunda fase, o réu confessou o crime. Por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar, registrando-se que inaplicável os benefícios do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condenação na associação para o tráfico afasta o benefício. Além disso, está claro que o réu se dedicava, habitualmente, a atividade criminosa, realizando o comércio de entorpecentes de forma reiterada e organizada. Ademais, o réu tem maus-antecedentes, o que também afasta o benefício.

Crime do artigo 35, da Lei de Drogas:

Na primeira fase, o réu tem maus antecedentes (fls. 161/162, 0000635-66.2000.8.26.0200), de modo que majoro a pena em 1/6, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Nada a considerar na segunda e terceira fase, fixando-se a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

MATHEUS RICARDY GONÇALVES VIEIRA, vulgo "Gordinho do Bololô":

Crime do artigo 33, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, registrando-se que inaplicável os benefícios do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condenação na associação para o tráfico afasta o benefício. Além disso, está claro que o réu se dedicava, habitualmente, a atividade criminosa, realizando o comércio de entorpecentes de forma reiterada e organizada.

Fixo, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Crime do artigo 35, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, de modo que fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil, duzentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

ESMERI GONÇALVES VIEIRA:

Crime do artigo 33, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, registrando-se que inaplicável os benefícios do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condenação na associação para o tráfico afasta o benefício. Além disso, está claro que a ré se dedicava, habitualmente, a atividade criminosa, realizando o comércio de entorpecentes de forma reiterada e organizada.

Além disso, a confissão não pode levar a pena aquém do mínimo legal, na forma da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Fixo, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Crime do artigo 35, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, de modo que fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil, duzentos) dias-multa. De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

DANIELE APARECIDA LEAL DA SILVA, vulgo "Dani":

Crime do artigo 33, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, registrando-se que inaplicável os benefícios do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condenação na associação para o tráfico afasta o benefício. Além disso, está claro que a ré se dedicava, habitualmente, a atividade criminosa, realizando o comércio de entorpecentes de forma reiterada e organizada.

Além disso, a confissão não pode levar a pena aquém do mínimo legal, na forma da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se que a condenação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, tampouco maus-antecedentes, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Fixo, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Crime do artigo 35, da Lei de Drogas:

Nada a considerar nas três fases, de modo que fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Destaca-se que a condenação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, tampouco maus-antecedentes, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil, duzentos) dias-multa. De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Ante o exposto:

i) Absolvo JONATHAN ROMUALDO DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

ii) Absolvo JHONATTA CARVALHO PACHECO, vulgo "Coala" e "Neguinho", nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

iii) Condeno ABEL MOISES ANDRÉ DOS SANTOS, vulgo "Negão", como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, a pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1452 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, esta última no mínimo legal.

iv) Condeno PAULO SÉRGIO MARTINS, vulgo "Paulinho", como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa, esta última no mínimo legal.

v) Condeno MATHEUS RICARDY GONÇALVES VIEIRA, vulgo "Gordinho do Bololô", como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 1200 (mil, duzentos) dias-multa, esta última no mínimo legal.

vi) Condeno ESMERI GONÇALVES VIEIRA, como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 1200

(mil, duzentos) dias-multa, esta última no mínimo legal.

vii) Condene DANIELE APARECIDA LEAL DA SILVA, vulgo "Dani", como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 1200 (mil, duzentos) dias-multa, esta última no mínimo legal.

Diante da absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JHONATTA CARVALHO PACHECO.

Mantenho a custódia cautelar dos demais réus, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levarão a sua decretação. Vale registrar que todos estavam praticando o comércio de entorpecentes de forma reiterada, sendo necessária a custódia cautelar para se assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Além disso, Abel é reincidente específico e Paulo tem maus-antecedentes, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de decretação da prisão de DANIELE APARECIDA LEAL DA SILVA, consta dos autos em apenso que ela está descumprindo as medidas cautelares e, além disso, foi presa em situação que aponta que continua realizando o tráfico de drogas.

Assim, considerando que as cautelares foram insuficientes, decreto a sua prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor da sentenciada. Cumprido, providencie-se o necessário para expedição de guia provisória para que ela seja encaminhada ao regime semiaberto, ora concedido nesta sentença.

No mais, expeça-se guia de execução provisória em relação aos demais réus presos. Declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida aos acusados. Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Havendo advogado nomeado nos termos do convênio com a defensoria, oportunamente, expeça-se certidão no grau máximo permitido à espécie.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Galia, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA